

Súd:	Krajský súd Nitra
Spisová značka:	26Cob/54/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu:	6117247859
Dátum vydania rozhodnutia:	05. 12. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	Mgr. Erik Németh
ECLI:	ECLI:SK:KSNR:2019:6117247859.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Erika Németha a členov senátu JUDr. Pavla Pileka a JUDr. Pavla Lukáča, v právnej veci žalobcu: Power Boilers & Piping, a.s., so sídlom Pri podlužianke 3, Levice, IČO: 48 313 050, zastúpený: ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš, s.r.o., so sídlom SNP 2130/56, Levice, IČO: 36 863 645, proti žalovanému: Róbert Procházka ISTROMONT, s miestom podnikania Mládežnícka 311/14, Tlmače, IČO: 37 427 555, zastúpený: JUDr. Danica Sitárová, advokátka, so sídlom Námestie hrdinov 13, Levice, IČO: 42 206 570, o zaplatenie 14.771,75 eura s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Levice č. k. 15Cb/17/2018 - 359 zo dňa 27. júna 2019, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok Okresného súdu Levice č. k. 15Cb/17/2018 - 359 zo dňa 27. júna 2019 p o t v r d z u j e .

Žalobca je p o v i n n ý zaplatiť žalovanému náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 % na účet právneho zástupcu žalovaného do 3 dní od doručenia rozhodnutia súdu prvej inštancie o výške náhrady trov konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Levice výrokom I. rozsudku č. k. 15Cb/17/2018-359 zo dňa 27.06.2019 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 14.771,75 eura s príslušenstvom z titulu zmluvnej pokuty. Výrokom II. v rozsudku súd priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %, pričom uviedol, že o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. Posledným výrokom III. rozsudku priznal súd svedkovi G. M., nar. XXXX, nárok na svedočné voči žalobcovi v rozsahu 100 %.

2. Súd prvej inštancie v prvom rade poukázal na argumentáciu žalovaného vyjadrenú v odpore, v rámci ktorej žalovaný neuznal pohľadávku žalobcu čo do dôvodu aj výšky. Súhlasil však s tým, že dňa 09.09.2016 so žalobcom uzatvoril zmluvu o dielo v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v ktorej sa zaviazal, že pre žalobcu bude vykonávať potrubárske a zámočnícke práce na stavbe - Výstavba výroby čpavku 4 v areáli D. T., a.s.. Zmluvný vzťah bol dohodnutý na dobu určitú od 13.09.2016 do ukončenia prác. Žalovaný vykonával funkciu potrubára, pričom jeho spolupracovníkmi najskôr boli G. T. - zvárač a J. T., J. R. a R. T. - všetci zámočníci. Poukázal tiež na to, že žalobca v žalobe uvádzal, že žalovaný mal porušiť ustanovenie 7.10 zmluvy o dielo, nakoľko spolu so zámočníkmi údajne nenastúpili v mesiaci august 2017 k výkonu prác, preto uviedol, že z jeho strany ani zo strany menovaných nedošlo k porušeniu žiadnej zmluvnej povinnosti, nakoľko žalobca opomenul uviesť podstatnú skutočnosť, že v mesiaci august 2017 už totiž traja vyššie menovaní zámočníci na stavbe nepracovali, nakoľko ich zmluvný vzťah bol ukončený. Na stavbe pritom nepracoval už ani samotný žalovaný. J. T. ukončil činnosť

na stavbe dňom 22.06.2017 a na jeho miesto nastúpil A. T. po absolvovaní školenia dňom 20.06.2017. J. R. ukončil činnosť na stavbe dňom 16.06.2017 a na jeho miesto nastúpil H. F. po absolvovaní školenia dňom 20.06.2017. R. T. ukončil činnosť na stavbe dňom 31.03.2017 pri znižovaní stavu pracovníkov na reformery. Taktiež uviedol, že na stavbe mal skončiť dňom 05.07.2017 a mal byť nahradený J. A., ktorý nastúpil po školení dňa 20.06.2017. Rovnako tak poukázal na to, že z dochádzky žalobcu vyplývalo, že žalobca mal v evidencii dochádzky pracovníkov na stavbe chaos, nereflektoval na prípady ukončenia zmluvných vzťahov. On si vo vzťahu k žalobcovi počas trvania zmluvného vzťahu plnil všetky povinnosti, na rozdiel od žalobcu, ktorý neuhrádzal cenu za dielo riadne a včas s neustálymi výhovorkami na talianskeho investora, ďalej porušovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nakoľko pracovníci používali polroka žalobcom dodané nefunkčné plynové masky. Okrem toho neuznával jednostranné zápočty, ktoré žalobca realizoval dňa 06.09.2017 a dňa 21.09.2017 oproti jeho pohľadávkam, ktoré považoval za špekulatívne, preto aj naďalej trval na úhrade ním vystavených faktúr č. 170717, č. 170848 a č. 170939 za zrealizované dielo v celkovej výške 3.628,25 eura s príslušenstvom. Faktúry, na podklade ktorých žalobca uplatnil pohľadávku síce žalovaný prevzal, listom zo dňa 22.09.2017 však žalobcovi oznámil nesúhlas s uplatnenou zmluvnou pokutou, nakoľko žalobca má úplný chaos s pracovníkmi, ktorí boli na stavbe a s tým, kto koho nahradzoval. Vystavenie špekulatívnych zápočtov bolo dôvodom pre nezariadenie faktúr do daňovej evidencie, ani jedna nebola akceptovaná. Na základe uvedených skutočností žalovaný žiadal súd o zamietnutie žaloby v celom rozsahu a k priznaniu náhrady trov konania v rozsahu 100 %.

3. Následne súd prvej inštancie poukázal na vyjadrenie žalobcu, v ktorom uviedol, že osoby uvedené v bode 3.2. Zmluvy o dielo Číslo: 022/055//PBP a.s./2016 zo dňa 09.09.2016 (ďalej len "zmluva o dielo"), a to J. T., J. R. a R. T. neboli zmluvnými stranami zmluvy o dielo, ale len osoby určené a identifikované v zmluve o dielo ako osoby nezameniteľné, ktoré majú vykonávať predmet plnenia zmluvy o dielo spolu so zmluvnou stranou, žalovaným. Zo strany žalovaného však došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o dielo. V bode 3.1. zmluvy o dielo sa zhotoviteľ, teda žalovaný, zaviazal na poskytnutie potrubárskych a zámočníckych prác na stavbe: Výstavba výroby čpavku 4 v areáli D. T. a.s. (ďalej ako "Dielo"). V bode 3.2. bol uvedený taxatívny zoznam osôb, ktoré sa budú na poskytovaní plnenia vyplývajúceho zo zmluvy o dielo podieľať, a to: potrubár (parťák) - N. R., zvärač 141/111 -G. T., zámočníci: J. T., J. R., R. T.. Žalovaný sa teda zaviazal poskytnúť tieto individuálne určené osoby v tomto bode zmluvy o dielo na poskytovanie plnenia vyplývajúceho zo zmluvy o dielo. V bode 3.4. zmluvy o dielo bol určený termín plnenia prác: od 13.09.2016 do ukončenia prác. V bode 4.1. zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaviazal vykonať práce v zmysle bodu 3. od 13.09.2016 do ukončenia prác, pričom presný termín ukončenia prác určí objednávatel', pokiaľ však nedôjde k zániku zmluvy z titulu odstúpenia od zmluvy alebo nedôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu na základe výpovede. V bode 9.4. zmluvy o dielo sa poskytuje možnosť zhotoviteľovi, žalovanému, vypovedať zmluvu, a to písomne s výpovednou lehotou 2 mesiace, a po následnej dohode obidvoch zmluvných strán. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca. Práce na diele v mesiaci august 2017 ešte neboli ukončené. Uvedenú skutočnosť žalobca preukázal poslednou faktúrou za mesiac december 2017 za práce vykonané na diele spolu s podkladom na fakturáciu. Z uvedeného bolo zrejmé, že zmluvný záväzok vyplývajúci z bodu 3.1. zmluvy o dielo pre žalovaného naďalej trval aj v mesiaci august 2017, za ktorý si žalobca uplatnil zmluvnú pokutu. Tvrdenia žalovaného, že jeho zmluvný vzťah vyplývajúci zo zmluvy o dielo zanikol, boli z prvého hľadiska, a to časového, určeného podľa bodu 3.4. zmluvy o dielo nepravdivé a nesprávne, keďže práce na diele v mesiaci august 2017, za ktorý si žalobca uplatnil nárok na zmluvnú pokutu, naďalej trvali. Dňa 26.06.2017 zaslal e-mailom žalovaný žalobcovi výpoveď zo zmluvy o dielo, ktorú následne žalobca akceptoval. Týmto sa zmenil dátum ukončenia zmluvy, a to v zmysle bodu 4.1. v spojení s bodom 9.4. zmluvy o dielo. V súlade s bodom 9.4. zmluvy o dielo začala výpovedná lehota plynúť počnúc mesiacom júl 2017 a skončiť mala dňa 31.08.2017. Z druhého hľadiska, teda v zmysle dvojmesačnej výpovednej lehoty, naďalej trval zmluvný záväzok žalovaného voči žalobcovi až do 31.08.2017. Na povinnosť žalovaného plniť si povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo ho v e-maile zo dňa 25.08.2017 upozornil aj výkonný riaditeľ spoločnosti Power Boilers & Piping, a.s. pán S. F., pretože z faktického stavu veci bolo jasné, že žalovaný si prestal v mesiaci august 2017 riadne plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo. Na základe toho, že sa mal zmluvný vzťah žalovaného voči žalobcovi vyplývajúci zo zmluvy o dielo skončiť dňa 31.08.2017, tak si žalovaný zámerne a účelovo prestal plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, a to najmä porušením bodu 7.10. zmluvy o dielo tým, že žalovaný a pracovníci zhotoviteľa (žalovaného) počas doby výkonu prác na diele a počas termínov na zhotovenie diela nenastúpili bez súhlasu na výkon prác na diele. Na základe uvedeného mal žalobca za preukázané, že žalovaný si zámerne neplnil svoje povinnosti, a to ani po predchádzajúcej

písomnej výzve výkonného riaditeľa spoločnosti Power Boilers & Piping, a.s.. Podľa žalobcu žalovaný v 10. až 13. vete odporu ďalej opieral svoje tvrdenia týkajúce sa nepracovania osôb uvedených v zmluve o dielo o arbitrárne dátumy, ktoré nie sú podložené žiadnym právnym úkonom, ktorým by bola zmenená zmluva o dielo, v ktorej sú predmetné osoby výslovne uvedené ako osoby, ktoré popri zhotoviteľovi realizujú dielo. V zmysle bodu 11.2. zmluvy o dielo bolo túto možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, ktoré môžu vyhotovovať a predkladať obe zmluvné strany. K uzavretiu písomných dodatkov, v ktorých by boli nahradené osoby uvedené v bode 3.2. zmluvy o dielo, nedošlo, a teda tieto osoby boli stále uvedené ako individuálne identifikovaní pracovníci v zmluve o dielo. Tvrdenia žalovaného, že on a ďalšie osoby uvedené v bode 3.2. zmluvy o dielo boli nahradené inými pracovníkmi, boli podľa názoru žalobcu tvrdeniami, ktoré nemajú oporu v zmluve o dielo a sú nepravdivé a zmätočné. Pracovníci J. A., A. T. a H. F. navyšovali počet pracovníkov na stavbe a nenahrádzali pracovníkov uvedených v bode 3.2. zmluvy o dielo, čo preukázala aj absencia akéhokoľvek písomného dodatku ku zmluve o dielo, v ktorom by sa nahrádzali pôvodní pracovníci novými. Osoby, ktoré žalovaný uviedol, teda J. A., A. T., H. F., ktorí mali podľa tvrdenia žalovaného nahradiť osoby uvedené v zmluve o dielo, boli prijatí, tak ako je uvedené vyššie, z dôvodu navyšovania stavov na stavbe diela. Uvedenú skutočnosť, okrem už uvedeného ďalej preukazuje aj 13. veta odporu žalovaného, v ktorej uviedol: "Ja som na stavbe skončil dňom 05.07.2017 a bol som nahradený J. A., ktorý nastúpil po školení dňa 20.06.2017". Na základe samotného tvrdenia žalovaného bolo viac ako zrejmé, že účelom prijatia hore uvedených troch pracovníkov (J. A., A. T., H. F.) bolo navyšovanie stavov a nie nahradenie osôb uvedených v zmluve o dielo, keďže už len podľa tvrdenia žalovaného v odpore na stavbe diela pracoval 15 kalendárnych dní aj žalovaný i osoba, ktorá ho mala podľa jeho tvrdenia nahradiť. Prelínanie sa výkonu práce žalovaného a pracovníka, ktorý ho mal nahradiť preukazuje aj faktúra vystavená žalovaným za mesiac júl 2017, v ktorej si ako "Parták" fakturuje 38 odpracovaných hodín za mesiac júl 2017. Túto skutočnosť podporuje aj potvrdenie od žalobcu, v ktorom žalovanému potvrdzuje, že odpracoval na stavbe D. T. za mesiac júl 2017 38 hodín. Na základe vyššie uvedených skutočností mal žalobca za preukázané, že pracovníci J. A., A. T. a H. F. nenahrádzali pracovníkov uvedených v zmluve o dielo, ale navyšovali stav pracovníkov, ktorí pracovali na stavbe diela, a to z dôvodu momentálnej potreby zvýšenia prác na diele. Kontrola dochádzky pracovníkov na diele prebiehala dvojakým spôsobom, a to elektronickými čipovými kartami a taktiež v listinnej forme. Oba spôsoby boli každý mesiac vzájomne skontrolované a takto revidované listy dochádzky pre pracovníkov boli podkladom pre fakturáciu. Z uvedeného bolo zrejmé, že dochádzka pracovníkov bola spätne kontrolovaná a jej správnosť preverovaná aj zo strany investora. Preto tvrdenia žalovaného uvádzané v 15. vete odporu, že žalobca má v evidencii dochádzky chaos a nereflektuje na prípady ukončenia zmluvných vzťahov boli len nepodloženými a zmätočnými tvrdeniami zo strany žalovaného, keďže on sám predložil ako prílohu odporu evidenciu dochádzky za mesiac august 2017, v ktorom sú všetci štyria pracovníci (N. R., J. R., J. T. a R. T.) evidovaní ako osoby, ktoré mali "A-absencia" počas celého mesiaca august 2017, teda 23 pracovných dní. Nakoľko kontrola dochádzky pracovníkov na stavbe Diela prebiehala dvojakým spôsobom a následne bola vzájomne skontrolovaná, zastal názor, že v evidencii dochádzky nemohla nastať chyba. Ku "reflektovaniu ukončenia zmluvných vzťahov" poukázal na skutočnosť, že zmluvný vzťah žalovaného trval voči žalobcovi až do konca mesiaca august 2017, v zmysle výpovede zo zmluvy o dielo priateľ žalobcom 26.06.2017 na základe skutočností uvedených vyššie. Zároveň poukázal na skutočnosť, že si v predmetnom upomínacom konaní uplatňuje zmluvnú pokutu podľa bodu, 7.10. zmluvy o dielo, a to len za 4 pracovníkov uvedených vyššie a len za obdobie august 2017. Podkladom na uplatnenie zmluvnej pokuty v upomínacom konaní bola evidencia dochádzky za mesiac august 2017, v ktorej bolo jasne uvedené, že žalovaný a aj pracovníci identifikovaní v zmluve o dielo počas celého mesiaca august 2017 absentovali na stavbe diela. Keďže predmetnú evidenciu dochádzky predložil aj žalovaný, mal za to, že skutočnosť ich absencie na stavbe diela týmto uznal. Ku tvrdeniu žalovaného uvedenému v 19. vete odporu žalovaného, v ktorej tvrdil, že nesúhlasí s uplatnenými zmluvnými pokutami zo strany žalobcu a tieto anuluje, žalobca uviedol, že žalovaný sám uznal zmluvnú pokutu, a to v jednostrannom zápočte zo dňa 19.10.2017, v ktorom si započítal na svoje záväzky voči žalobcovi z titulu faktúry č. 170137, ktorou si žalobca uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 14.400,00 eur svoje pohľadávky voči žalobcovi z tituluj faktúry č. 202017, ktorou si žalovaný neoprávnene uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 20.000,00 eur. Týmto jednostranným právnym úkonom žalovaný uznal svoj záväzok, ktorý mu vznikol z titulu uplatnenia zmluvnej pokuty žalobcom. Na základe tohto právneho úkonu mal žalobca za to, že tvrdenie žalovaného, že anuluje zmluvné pokuty, ktoré si žalobca uplatňuje, je prinajmenšom nepravdivé a zavádzajúce a nemá právny základ.

4. Okrem toho súd prvej inštancie poukázal aj na vyjadrenie žalovaného a tiež opätovné vyjadrenie žalobcu.

5. Na základe vykonaného dokazovania, realizovaného oboznámením sa s listinnými dokladmi, vyjadreniami žalovaného, výsluchmi svedkov, súd prvej inštancie zistil nasledovný skutkový a právny stav veci.

6. V zmysle právneho posúdenia veci súd prvej inštancie dôvodil ustanoveniami § 301, § 346 ods. 1, § 349 ods. 1, § 369 ods. 1, 2, § 536 ods. 1, 2, 3, § 537 ods. 1, § 546 ods. 1, § 550, § 554 ods. 1, § 544 ods. 1, 2, 3, § 545 ods. 1, 2, 3, § 545a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ustanoveniami § 42 ods. 1, § 43 ods. 1, 2, § 100, § 111 ods. 1, 2 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce, účinného v čase uzatvorenia zmluvy o dielo a tiež ustanoveniami § 580, § 581 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka.

7. Okrem toho v rámci zisteného skutkového stavu ustálil, že žalobca a žalovaný uzatvorili zmluvu o dielo, žalobca v postavení objednávateľa a žalovaný v postavení zhotoviteľa, ktorej predmetom plnenia bolo poskytnutie potrubárskych a zámočníckych prác na stavbe: Výstavba výroby čpavku 4 v areáli D. T. a.s. s profesiami: Potrubár - parťák N. R., Zvárač 141/111- G. T., a zámočníci J. T., J. R. a R. T.. Termín plnenia prác bol dohodnutý od 13.09.2016 do ukončenia prác. Podľa článku 7.10. bola dohodnutá zmluvná pokuta - ak zhotoviteľ alebo pracovník zhotoviteľa počas doby výkonu prác na diele a počas termínov na zhotovenia diela nemôže nastúpiť v určitý deň k výkonu prác na diele, je povinný o tomto informovať zodpovedného zástupcu objednávateľa a vyžiadať si súhlas tohto zástupcu na nenastúpenie k výkonu prác. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť voči zhotoviteľovi alebo voči pracovníkom zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200,00 eur za každý deň nenastúpenia zhotoviteľa na výkon prác podľa podmienok tejto zmluvy. Žalobca tvrdil, že v zmysle zmluvných podmienok bolo povinnosťou žalovaného zabezpečiť výkon prác práve prostredníctvom osôb výslovne uvedených v zmluve o dielo, ktorí však, vrátane žalovaného, nevykonávali práce v mesiaci august 2017. Z uvedeného dôvodu preto podľa žalovaného (pozn. odvolacieho súdu - správne malo byť žalobcu) mali v danom mesiaci absenciu, z ktorého dôvodu si žalobca uplatnil nárok na zmluvnú pokutu s odkazom na článok 7.10. zmluvy o dielo vo vzťahu k zhotoviteľovi a vo vzťahu k osobe J. T., J. R. a R. T. spolu v sume 18.400,00 eur s tým, že na základe jednostranného zápočtu zo dňa 06.09.2017 ostala zvyšná suma pohľadávky zhotoviteľa v celkovej výške 3.628,25 eura. Žalobca rozdelil zmluvnú pokutu, na dve časti, a to prvú v sume 4.000,00 eur za 5 pracovných dní, v ktorých nenastúpili daní pracovníci k výkonu prác a druhú časť v sume 14.400,00 eur za ďalších 18 pracovných dní. Žalobca vykonal zápočet vo vzťahu k pohľadávke žalovaného v sume 3.628,25 eura ku dňu 06.09.2017, z ktorého dôvodu vyzval žalovaného na úhradu zostávajúcej sumy vo výške 371,75 eura do 7 dní. Žalovaný k tejto úhrade nepristúpil, ako ani neuhradil sumu 14.400,00 eura, ktorá mu bola fakturovaná faktúrou č. 170137 zo dňa 04.10.2017 (ďalej len faktúra). V konaní si žalobca preto uplatnil nárok na plnenie v sume 14.771,75 eura, ako súčet zostatku prvej zmluvnej pokuty (po vykonaní zápočtu), ako aj zmluvnej pokuty fakturovanej uvedenou faktúrou. Na preukázanie svojich tvrdení žalobca zároveň predložil aj dochádzku za mesiac 8/2017, z ktorého vyplýva, že žalobcom uvedené osoby mali vykazované absencie spolu za 23 pracovných dní (č. l. 34). Žalovaný však tvrdil, že z jeho strany, ako aj zo strany žalobcom uvádzaných osôb nedošlo k porušeniu zmluvných podmienok, ale len k výmene za iných pracovníkov. V rámci obrany žalovaný tiež poukázal na to, že v žalovanom období čerpal dovolenku, pretože s odkazom na rozhodnutia súdneho dvora sa jedná o závislú prácu s nárokom na dovolenku. Zmluvný vzťah ukončili strany sporu dňom 31.08.2017, a to uplynutím dvoj mesačnej výpovednej doby po doručení výpovede zo strany žalovaného dňa 26.06.2017, ktorú žalobca akceptoval.

8. S poukazom na uvedené súd prvej inštancie ustálil, že v konaní nebolo sporné samotné uzatvorenie zmluvy o dielo, zazmluvnenie osôb, ktoré mali vykonávať v zmluve o dielo určené práce, trvanie zmluvy o dielo, skutočnosť, že zmluvné strany si dohodli aj zmluvnú pokutu, avšak sporným bolo, či žalobcovi vznikol nárok na zmluvnú pokutu, keď žalovaný tvrdil, že s jeho súhlasom došlo k výmene pracovníkov, čo však žalobca popieral, pretože mal za to, že v danom prípade došlo len k navyšovaniu počtu pracovníkov. Žalobca zároveň poukazoval na nevyhnutnosť písomného dodatku pri zmene zmluvy o dielo, čo žalovaný popieral, pretože poukazoval na bežnú prax, že k zmenám v zmluve o dielo dochádzalo aj bez písomných dodatkov, tak ako tomu bolo napríklad pri osobe p. G. T.. Za účelom preukázania, ako došlo k ukončeniu spolupráce so žalobcom v prípade v zmluve o dielo vymienených pracovníkov, súd vykonal dokazovanie jednak ich výsluchom, ako aj písomným dotazom na uvedené osoby a zároveň vykonal aj výsluch žalobcu a tiež vedúceho stavby, pričom zistil, že svedkov je možné hodnotiť ako nezáujatých.

9. Na preukázanie tvrdenia žalovaného, že bolo bežnou praxou, že k zmene zmluvy o dielo nedochádzalo len vo forme písomných dodatkov, ale prevažne po ústnej komunikácii so žalobcom a to konkrétne p. M., bol vykonaný výsluch svedkov a bolo preukázané, že z uvedeného dôvodu preto došlo aj k zámene pracovníkov v zmluve uvedených za iné osoby, ktoré sa zúčastnili školenia dňa 20.06.2017 a následne vykonávali prácu. Za účelom preukázania tej skutočnosti, že v danom prípade nedošlo k navýšeniu pracovníkov, ale len k ich zámene, žalovaný poukazoval aj na neobjednanie ďalších plynových masiek, ale ich používanie po pracovníkoch, ktorí boli zamenení. Aj keď uvedenú skutočnosť žalobca popieral, dokonca poukazoval na to, že nebolo jeho povinnosťou v každom prípade zabezpečovať plynové masky, pretože osoby pracujúce na diele mohli používať aj svoje plynové masky, súd po vykonanom dokazovaní prijal záver, že aj napriek zmluvne dohodnutej možnosti meniť alebo dopĺňať zmluvu iba písomnými dodatkami, ktoré môžu vyhotovovať a predkladať obidve zmluvné strany (ustanovenie 11.2 zmluvy o dielo), toto ustanovenie dodržiavané nebolo ani zo strany samotného žalobcu. Uvedené vyplývalo aj z výpovede svedka S. F. - riaditeľa žalobcu, ktorý sám potvrdil, že na základe ústnych rokovaní medzi ním a žalovaným, bolo žalovanému umožnené počas zmluvného vzťahu, v mesiaci 3/2017, ísť vykonávať práce do Rakúska. Pôvodná dohoda bola len na jeden mesiac, ktorá však zo strany žalovaného dodržaná nebola, čo potvrdil aj svedok G. M., pričom následne si mal žalovaný sťahovať aj ostatných svojich pracovníkov. Následne, to že k zmene zmluvného vzťahu dochádzalo ústne, vyplynulo aj zo svedeckej výpovede J. T., ako aj písomných výpovedí svedkov R. a T., ktorí rovnako potvrdili, že na pracovisku prestali vykonávať práce po "dohode" so žalobcom. Rovnaký záver vyplýval aj z konania žalobcu vo vzťahu k ďalšej zazmluvnenej osobe - G. T., ktorý ako uviedol žalobca, ukončil zmluvný vzťah so žalovaným pre nedodržiavanie zmluvných podmienok, o čom mal svedkovi F. predložiť aj výpoveď a následne uzatvoril zmluvný vzťah priamo so žalobcom. V prípade uvedenej osoby ani žalovaný a dokonca ani žalobca neiniciovali písomnú zmenu, dodatok zmluvy o dielo vo vzťahu k tejto zazmluvnenej osobe. Podľa svedka F. v tomto smere čakali iniciatívu od žalovaného. Pokiaľ, ale žalobca tvrdil, že mal záujem o zazmluvnenie vymienených osôb, ktoré následne, ale nevykonávali práce v zmysle zmluvy o dielo, tak bez ohľadu na to, že v danom prípade jedna z týchto osôb bola zazmluvnená priamo žalovaným (pozn. odvolacieho súdu správne malo byť žalobcom), pri striktnom dodržiavaní zmluvných podmienok bolo potrebné dodržiavať zmluvné ustanovenia aj v tomto prípade a nielen vyžadovať ich dodržanie v prípade ostatných pracovníkov, ktorí následne neboli zazmluvnení priamo žalobcom. Aj z tohto konania, s prihliadnutím aj na výpovede svedkov F. a M., súd prvej inštancie dospel k záveru, že bolo bežnou praxou medzi zmluvnými stranami, že jednotlivé ustanovenia zmluvy sa striktné nedodržiavali a zmluvné strany si ich menili v ústnej podobe. Ak by žalobca trval na striktnom dodržaní podmienok zmluvy, nemohol by žalovanému povoliť počas zmluvného vzťahu vykonávanie prác v Rakúsku bez dodatku k zmluve o dielo, hoci len na obdobie jedného mesiaca. To, že bolo zároveň bežnou praxou nahrádzať pracovníkov, a že žalobca aj napriek tvrdeniu, že práce mali byť vykonané výlučne v zmluve o dielo uvedenými osobami, vyplývalo aj z e-mailu zo dňa 06.07.2017 - od p. G. M., kde uvádza, že žalovaný je povinný "nahradiť dané osoby inými, ale rovnako kvalifikovanými pracovníkmi". V konaní bolo preukázané, že svedok S. F. a žalovaný boli v kamarátskom vzťahu ešte od detstva, z ktorého dôvodu bola pravdepodobne aj ich vzájomná pracovná komunikácia benevolentnejšia, s prihliadnutím na ich dlhoročný kamarátsky a aj pracovný vzťah. Uvedenému záveru - o bežnej praxi meniť zmluvné podmienky len ústnou formou, svedčili aj výpovede svedkov - ústnej J. T., ktorý potvrdil, že rokovali s p. M. (svedkom), ako aj p. Y. o tom, že aj s p. R. majú záujem ísť pracovať do zahraničia, čo im bolo aj umožnené, na stavbe nevykonávali práce už od júna 2017. Za postačujúce považovali odkomunikovanie vecí so žalobcom, lebo to bola bežná prax. Rovnaké skutočnosti vyplývajú aj z písomnej výpovede svedka R. na otázku č. 2, kde uviedol, že prácu ukončil 16.06.2017, nakoľko sa dohodli s vedením stavby, že ak si nájde náhradu, tak môže ísť pracovať do zahraničia, čo sa aj udialo. Ďalej aj na otázku č. 18, v ktorej svedok uviedol, že žalobca nedával potvrdenia o ukončení zmluvného vzťahu, jednalo sa s vedením firmy. Svedok T. uviedol, že v jeho prípade sa ukončil zmluvný vzťah dokonca k 31.03.2017 z dôvodu znižovania stavov pracovníkov, čo mu bolo oznámené zo strany žalobcu - p. M.. Tieto skutočnosti potvrdil aj svedok T., ktorý mal o nich vedomosť, pretože pracoval spolu s p. T. s tým, že pokiaľ bol na pracovisku on (do júna 2017), tak svedok T. na pracovisku už nebol.

10. Následne s poukazom na bod 7.10 zmluvy súd prvej inštancie ustálil, že pracovníci, aj keď neboli priamo v zmluvnom vzťahu so žalobcom, správne postupovali, ak komunikovali priamo so žalobcom v otázke nenastúpenia na práce. Z uvedeného ustanovenia zároveň ale vyplývala aj tá skutočnosť, že zmluvnú pokutu má žalobca uplatňovať voči porušiteľovi zmluvnej povinnosti, teda v danom prípade

buď voči žalobcovi, alebo konkrétnemu pracovníkovi. Ak žalobca tvrdil, že k porušeniu povinnosti došlo tak na strane p. R., T., ako aj T., vo vzťahu k týmto, za preukázania, že sa tak stalo, mali byť v zmysle zmluvných podmienok sankcionovaní priamo pracovníci, a nie žalovaní. S prihliadnutím na znenie uvedeného článku zmluvy o dielo, súd prvej inštancie ustálil, že žalovaný v časti nároku na zmluvnú pokutu pre porušenie povinností p. T., R. a T. nie je ani pasívne legitimovanou osobou, t. j. nie je nositeľom povinnosti, od ktorej žalobca v žalobe uplatňuje svoj nárok.

11. Vo vzťahu k uvedeným osobám súd prvej inštancie ďalej prijal záver, že p. T., p. R. a p. T. neporušili svoju zmluvnú povinnosť, pretože v konaní je preukázané, že o ukončení ich pôsobenia na stavbe žalobca mal vedomosť, a táto bola odsúhlasená (aj keď to sám žalobca popiera), čo však jednoznačne vyplýva z dochádzok predložených zo strany žalovaného za mesiace marec 2017 - júl 2017, ktoré sú odsúhlasené a podpísané zo strany samotného žalobcu, a z ktorých vyplýva, že v prípade pracovníka T., tento ukončil práce k 31.03.2017 a v ďalšom období vôbec nebol evidovaný s prípadnými absenciami a v prípade p. R. a T., títo ukončili práce v mesiaci jún 2017 a rovnako v mesiaci júl 2017 nemali vykazovanú absenciu, tak ako tomu bolo v dochádzke za mesiac 8/2017. Ak by žalobca mal za to, že zmluvný vzťah s uvedenými osobami stále trvá, a uvedené osoby mali byť prítomné na pracovisku, ale neboli, bolo potrebné zaznamenať do dochádzky aj ich ako pracovníkov, avšak s dôvodom nedostavenia sa na pracovisko, či už absencia, dovolenka, choroba, alebo iný dôvod. Ak žalobca uvedené osoby už v dochádzke neevidoval, s prihliadnutím aj na výpovede samotných osôb, súd prvej inštancie prijal záver, že žalobca mal vedomosť o ukončení zmluvného vzťahu, ktorý bol z jeho strany odsúhlasený, čo nepriamo vyplývalo aj z daných dochádzok, a preto nárok na zmluvnú pokutu vo vzťahu k týmto osobám súd prvej inštancie považoval za nedôvodný. Uvedenému záveru svedčí podporne aj ten fakt, že od 21.06.2017 nastúpili ako ďalší pracovníci p. F., p. T. a p. A., teda došlo k zámene daných pracovníkov. Zo svedeckej výpovede p. M. vyplývalo, že uvedené osoby mali nižšiu pracovnú kvalifikáciu, avšak v tomto smere žalobca neprodukoval dôkazy, pretože podľa jeho tvrdenia sa jednalo o osoby, ktorými mal byť navýšený stav pracovníkov. Súd prvej inštancie bol však toho názoru, že ak uvedené osoby mal zazmluvniť priamo žalovaný, čo vyplýva z výpovede právneho zástupcu žalobcu, tak je skôr pravdepodobné tvrdenie žalovaného, že len zamieňal pracovníkov a nenavýšoval ich stav, pretože žalovaný nemal potrebu navýšiť stav pracovníkov, ale táto potreba vyvstala na strane žalobcu, ktorý si priamo reguloval počet pracovníkov na stavbe. Žalobca, ako zmluvná strana nemohla nanucovať druhej strane povinnosť zazmluvniť ďalších pracovníkov nad rámec osôb, ktoré boli uvedené v zmluve, ich počtu, pretože tieto vstupovali do zmluvného vzťahu priamo so žalovaným. Pokiaľ žalobca mal potrebu navýšiť počet pracovníkov na stavbe, mohol tak urobiť vstupom do zmluvných vzťahov s novými pracovníkmi priamo, alebo prostredníctvom iných dodávateľov. Súd prvej inštancie sa preto stotožnil s tvrdením žalovaného, že v danom prípade došlo len k zámene pracovníkov v zmysle ústnej dohody.

12. Čo sa týka pracovníkov, ktorí mali podľa žalovaného nahradiť osoby v zmluve vymienené, p. F., T. a A., v konaní nebolo sporné, že títo pracovníci absolvovali potrebné školenia a vykonávali práce do mesiaca júl 2017, čo vyplývalo z dochádzky, ako aj ich písomných odpovedí na zadané otázky, podľa ktorých mali ukončiť práce 31.07.2017. Následne za mesiac 8/2017 mali aj uvedené osoby písanú absenciu. Čo sa však týkalo týchto osôb, v konaní bolo stranami sporu preukázané, že uvedené osoby vstúpili do zmluvného vzťahu so žalovaným. Rovnako aj v prípade ne/ zotrvania týchto osôb v zmluvnom vzťahu do 31.08.2017, bolo pre posúdenie nároku žalobcu otázkou nepodstatnou, pretože žalobca sa domáhal zmluvnej pokuty vo vzťahu k pôvodne zazmluvneným osobám, kde súd prvej inštancie prijal záver o vedomosti a odsúhlasení samotným žalobcom predčasné ukončenie prác zo strany p. T., R. a T. (s tým, že p. T. malo byť v dôsledku znižovania stavu pracovníkov oznámené priamo žalobcom, ukončenie výkonu jeho prác). Súd prvej inštancie sa preto bližšie nezaoberal námietkami žalobcu aj vo vzťahu k písomným vyjadreniam týchto osôb.

13. Žalobca si uplatnil nárok na zmluvnú pokutu aj vo vzťahu k žalovanému, teda zmluvnej strane. Žalovaný vo vzťahu k svojej osobe uvádzal, že za sporné obdobie mal mať dovolenku, na ktorú mal nárok, resp. bol nahradený jeho synom, ktorý pre žalobcu mal byť podľa žalovaného výhodnejšia, lacnejšia pracovná sila. Vo vzťahu k žalovanému bolo preukázané, že zmluvný vzťah ukončil až k 31.08.2017, po uplynutí výpovednej doby. Žalovaný síce v čase plynutia výpovednej doby mal záujem o ukončenie zmluvného vzťahu k 31.07.2017, kedy zaslal žalobcovi návrh na ukončenie zmluvy k uvedenému dátumu (e-mail zo dňa 08.07.2017), avšak k dohode v tomto smere nedošlo. Žalovaný si tak zmluvné povinnosti mal plniť až do 31.08.2017. V konaní bolo preukázané, že tieto povinnosti si neplnil s tým, že podaním zo dňa 05.07.2017 mal oznámiť žalobcovi plán dovolení (vo vzťahu

k jeho osobe od 10.07.2017 do 12.08.2017. Na uvedený rozpis reagoval žalobca e-mailom zo dňa 06.07.2017 tak, že mal za to, že žalovaný, ako aj jeho zamestnanci nemajú nárok na dovolenku, pretože sú v zmluvnom vzťahu a nie sú zamestnancom. Žalobca sa výslovne vyjadril, že nesúhlasí v daných dňoch s neprítomnosťou žalovaného na pracovisku. Žalovaný bol toho názoru, že podaním zo dňa 05.07.2017 si uplatnil riadne a včas nárok na čerpanie dovolenky. Bolo síce pravdou, že zmluvu o dielo uzatváral žalovaný ako živnostník a nárok na čerpanie dovolenky v ustanoveniach zmluvy nebol zakotvený, avšak s poukazom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v prípade, King vs. The Sash Window Workshop Ltd. zo dňa 29.11.2017 č. C-214/16 je zrejmé, že aj SZČO má právo na dovolenku tak, ako zamestnanec v pracovnom pomere, a to dokonca na čerpanie dovolenky platenej. Súdny dvor je toho názoru, že SZČO je pracovník ako každý iný, a preto má právo na 4 týždne platenej dovolenky za kalendárny rok bez ohľadu na to, že svoju činnosť vykonával ako SZČO. Toto rozhodnutie bolo podľa názoru žalovaného možné aplikovať aj na právny vzťah založený zmluvou o dielo medzi účastníkmi sporu, nakoľko žalovaný vykonával svoju činnosť formou tzv. švarcsystému, teda v obchodnom vzťahu individuálnemu objednávateľovi - teda k žalobcovi. Do pozornosti bolo potrebné dať aj otázku, či vzťah medzi účastníkmi nevykazoval znaky tzv. závislej práce, a teda, či nešlo o nedovolené obchádzanie zákonníka práce, teda posúdiť prípadný rozpor zmluvy s § 1 zákonníka práce, nakoľko bolo zrejmé, že práca, ktorú žalovaný vykonával jednoznačne spĺňala podmienky závislej práce, ktorú bolo možné definovať ako činnosť vykonávanú výhradne pre jedného objednávateľa, obvykle priamo na pracovisku tohto objednávateľa s prvkami nadriadenosti a podriadenosti.

14. Žalobca uviedol, že v predmetnom konaní postavenie žalovaného nie je možné v žiadnom prípade subsumovať pod závislú prácu. Žalovaný uzatvoril Zmluvu o dielo ako živnostník, pričom sám mal pod sebou zazmluvnených ďalších pracovníkov, ktorým on poskytoval odmenu za vykonanú prácu. Žalobca má taktiež jednoznačne za preukázané, že sa nemôže jednať ani o tzv. švarcsystém, na ktorý sa odvoláva žalovaný, teda obchodný vzťah k individuálnemu objednávateľovi (žalobcovi). Samotný žalovaný sa na pojednávaní dňa 26.02.2019 vyjadril, že počas trvania zmluvného vzťahu so žalobcom nebol prítomný na stavbe, nakoľko vykonával práce v Rakúsku, čo potvrdila aj svedecká výpoveď p. S. F. na pojednávaní dňa 10.10.2018. Uvedené jednoznačne preukázalo, že počas trvania zmluvného vzťahu so žalobcom bol žalovaný pracovne činný, a teda mal uzatvorený minimálne jeden ďalší zmluvný vzťah. Predmetné skutočnosti jednoznačne vylúčili akúkoľvek možnosť subsumovať povahu výkonu práce žalovaného, či jeho zazmluvnených pracovníkov vo vzťahu ku žalobcovi pod závislú prácu v zmysle Zákonníka práce alebo tzv. švarcsystém, čo vylučuje možnosť aplikovať predmetné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ na prejednávajúcu vec. Na dôvazok žalobca poukázal na to, že citované rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, o ktoré opiera žalovaný svoju argumentáciu nároku na dovolenky, je zo dňa 29.11.2017, pričom o samotné dovolenky žiadal prostredníctvom e-mailu dňa 05.07.2017, a teda nemohol mať objektívne vedomosť o predmetnom rozhodnutí. Čo sa týkalo e-mailovej komunikácie, ktorú predostrel ako dôkaz číslo 1 žalovaný na pojednávaní dňa 26.02.2019, žalobca uviedol, že na predmetný e-mail mu odpovedal vedúci stavby p. G. M., pričom z odpovede bolo zrejmé, že žalobca v žiadnom prípade nepovažuje vzťah medzi žalobcom a žalovaným za vzťah závislej práce v zmysle Zákonníka práce a od začiatku sa jednalo o vzťah medzi dvoma podnikateľskými subjektmi. Žiadosť o dovolenky vnímal žalobca ako žiadosť o nenastúpenie na výkon prác, pričom žalobca žalovanému obratom písomne oznámil (prostredníctvom predmetnej e-mailovej odpovede), že s absenciami na pracovisku nesúhlasí, a v prípade ak chce dať dovolenku svojim pracovníkom, má týchto nahradiť inými rovnako kvalifikovanými, k čomu nedošlo. Žalobca pre úplnosť uviedol, že dovolenky sa mali týkať pracovníkov, ktorí navyšovali stav pracovníkov na stavbe diela, teda p. T., A. a F. a žalovaného. Z uvedeného bolo zrejmé, že žalovaný nerešpektoval písomný nesúhlas a dokonca ani nenahradil týchto pracovníkov inými, pričom bol v predmetnej e-mailovej odpovedi upozornený na možnosť zmluvných pokút za takéto svoje konanie. Žalobca ďalej uviedol, že pracovníci p. T., A. a F. neboli v priamom zmluvnom vzťahu so žalobcom, a teda tento ani nebol oprávnený im dať dovolenku, pričom mohol len vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s ich nenastúpením na výkon prác. Už zo samotného konania žalovaného a vykonaných dôkazov bolo zrejmé, že pri stavbe diela nebol viac ako 3 mesiace, aj napriek tomu, že mu žalobca povolil absenciu len na jeden mesiac, a to na vykonávanie prác v Rakúsku, a teda ďalšia dlhodobá absencia nebola zo strany žalobcu akceptovateľná, na čo ho aj stavbyvedúci upozornil. Na základe vyššie uvedeného mal žalobca jednoznačne za preukázané, že žalovaný nemal nárok na dovolenku a prípadná neprítomnosť žalovaného alebo jeho pracovníkov v mesiaci august 2017 bola považovaná za neospravedlňené nenastúpenie na výkon prác na diele, pričom žalovaný bol upozornený na možnosť uplatnenia si zmluvnej pokuty za takéto konanie. Uvedené žalovaný nerešpektoval a napriek

tomu ani on ani jeho pracovníci, či už výslovne uvedení v zmluve o dielo alebo navýšení, neboli prítomní, a teda ani objektívne nemohli vykonávať práce na diele.

15. S poukazom na uvedené súd prvej inštancie ustálil, že v konaní bolo nesporné uzatvorenie zmluvy o dielo, v rámci ktorej je možné rovnako uplatniť si nárok na dovolenku, (oznámením neprítomnosti). Súd prvej inštancie v danom prípade nevzhliadol dôvod odkloniť sa od právneho názoru vysloveného v citovanom rozhodnutí, avšak jedna vec bola samotný nárok na dovolenku aj pri zmluvnom vzťahu založenom na základe zmluvy o dielo, a na druhej strane zákonom upravený spôsob čerpania samotnej dovolenky, ktorú podľa § 111 ods. 1 ZP určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovolení. Z listinného dokladu na č. I. 277 e/ mal preukázané, že žalobca nesúhlasil s neprítomnosťou žalovaného na pracovisku v dňoch 10.07.2017 do 12.08.2017, kde dokonca poukázal na to, že už v minulosti bola jeho neprítomnosť na pracovisku viac ako 3 mesiace. Z uvedeného dôvodu, preto prvoinštančný súd prijal záver, že žalovaný nemal odsúhlasenú dovolenku v mesiaci 8/2017 a ak zmluvný vzťah trval do 31.08.2017, kedy preukázateľne nevykonával práce, súd považoval žalobu vo vzťahu k žalovanému za dôvodnú, čo do nároku na zmluvnú pokutu za 23 dní absencie.

16. Žalovaný namietal platnosť samotnej dohody o zmluvnej pokute, ako aj neprimeranosť zmluvnej pokuty. Žalobca poukazoval na to, že v rovnakej sume uvádzal zmluvnú pokutu aj žalovaný, preto zmluvnú pokutu nepovažoval za neprimeranú s prihliadnutím aj na funkcie samotnej zmluvnej pokuty, tak ako je to uvedené vyššie. Vychádzajúc z uvedeného súd prvej inštancie ustálil, že zmluvnú pokutu považoval za dojednanú platne, kde bolo jednoznačne uvedené pri porušení akých povinností žalobca ako objednávateľ má nárok na jej uplatnenie. Rovnako sa však ale stotožnil s obranou žalovaného o neprimeranosti zmluvnej pokuty, s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Žalovaný ako živnostník mal v zmysle zmluvných podmienok dohodnutú odmenu v sume 10 eur na hodinu, kde pri pracovnom čase 8 - 10 hod. denne by jeho odmena predstavovala 80 - 100 eur denne, z ktorej by ale musel zaplatiť odvody. Zmluvná pokuta bola dohodnutá až na 200,00 eur denne, práve z ktorého dôvodu prvoinštančný súd považoval zmluvnú pokutu za neprimeranú, ako aj s prihliadnutím na postavenie strán sporu, kde žalobca (pozn. súd prvej inštancie zrejme mienil uviesť žalovaného) je fyzická osoba oprávnená podnikať, kde s prihliadnutím na trh práce často takéto osoby vstupujú aj do nevýhodných zmluvných vzťahov. Preto ustálil, že zmluvnú pokutu považuje za primeranú len v rozsahu 100,00 eur, čo za absenciu za 23 dní predstavovalo sumu 2.300,00 eur.

17. Už aj sám žalobca v žalobe poukazoval na započítanie jeho pohľadávky v sume 18.400,00 eur, voči pohľadávke žalovaného v sume 3.628,25 eura, z ktorého dôvodu bola predmetom konania suma 14.771,75 eura. K započítaniu došlo dňa 06.09.2017, teda pred podaním žaloby, ktorá bola podaná na upomínací súd dňa 10.11.2017. V zmysle citovaných zákonných ustanovení došlo k stretnutiu dvoch pohľadávok spôsobilých na započítanie, žalobcova v sume 2.300,00 eur a žalovaného v sume 3.628,25 eura, čoho zákonným následkom je ich zánik v rozsahu započítania, súd preto žalobu zamietol v celom rozsahu.

18. O nároku na náhradu trov konania súd prvej inštancie rozhodol s poukazom na § 255 ods. 1, § 262 ods. 1 CSP tak, že v konaní v plnom rozsahu úspešnému žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %, a to vo vzťahu k žalobcovi. O výške priznaných trov konania súd rozhodne samostatným uznesením tak, ako je to uvedené v II. výroku rozsudku. Okrem toho súd prvej inštancie rozhodol aj o svedočnom, a to s poukazom na § 200 ods. 2, § 258 ods. 1 a 3 CSP tak, že svedok G. M. (svedok navrhnutý žalobcom) si uplatnil nárok na svedočné hneď po výpovedi. Z uvedeného dôvodu mu súd preto priznal nárok na svedočné práve voči žalobcovi, ako neúspešnej strane. Súd zároveň poukázal aj na tú skutočnosť, že nezaväzoval žalobcu na zloženie preddavkov v súvislosti s dokazovaním výsluchom svedkov (§ 253 ods. 1 CSP). Keďže sa jedná o svedka navrhnutého žalobcom, v danom prípade je to rovnako dôvod, že nárok na svedočné súd prvej inštancie priznal uvedenému svedkovi práve vo vzťahu k žalobcovi.

19. Proti tomuto rozsudku podal žalobca včasné odvolanie, vyjadrujúc nesúhlas s výrokmi č. I., II. a III. rozsudku a podané odvolanie odôvodnil v zmysle § 365 ods. 1 písm. d), f) CSP. Následne zaslal aj opravu odvolania a to v bode IV.1.

20. V zmysle odvolacieho dôvodu podľa § 365 ods. 1 písm. d) CSP v prvom rade vytkol nesprávne realizovanú poučovaciu povinnosť súdu voči iným subjektom konania, ktorými boli pracovníci označení

v tomto konaní ako „svedkovia“, a to R. T., J. R., A. T., H. F. a J. A.. Žalovaný navrhol vykonanie dôkazu výsluchom svedkov - vyššie uvedených pracovníkov. Okrem uvedených pracovníkov, žalovaný navrhol aj výsluch svedka J. T.. Žalovaný však zabezpečil na pojednávaní dňa 26.02.2019 len jedného svedka, a to p. J. T., ktorý bol súdom poučený v zmysle § 196 a nasl. CSP. Ostatní označení „svedkovia“ neboli žalovaným zabezpečení na pojednávanie dňa 10.10.2018, preto právny zástupca žalovaného navrhol zabezpečiť svedecké výpovede písomne. Právny zástupca žalovaného ospravedlnil neúčast' žalovaného na tomto pojednávaní, ako aj neúčast' svedkov. Dôvodom neúčasti boli pracovné povinnosti žalovaného, ako aj ním navrhnutých svedkov v D.. Z ospravedlnenia žalovaného a navrhnutých svedkov bolo zrejmé, že žalovaný, ako aj ním navrhnutí neprítomní svedkovia spolu vykonávajú práce v D.. Na základe uvedeného súd vyzval sporové strany, aby písomne predložili otázky, ktoré budú písomne zaslané navrhnutým svedkom. S poukazom na § 196 ods. 3 CSP považoval za nepochybné, že aj pri písomnej výpovedi svedka platia ustanovenia o poučovacej povinnosti vrátane poučenia o trestnoprávných následkoch krivej výpovede. Okrem iných povinností súd zisťuje vzťah svedka k stranám sporu a iné údaje o svedkovi, ak možno predpokladať, že tieto údaje budú potrebné na konanie. Navyše súd v žiadosti o zodpovedanie uvedených otázok uviedol, že zaslané odpovede v písomnej podobe môže súd v konaní použiť len ako listinný dôkaz. Na základe uvedeného nepovažoval výpovede „svedkov“ za dôveryhodné v plnej miere, ich vyjadrenia sa až nápadne podobajú, používajú rovnaké výrazy ako žalovaný, čo vyvoláva dojem akoby sa na odpovediach dohodli. Bolo podľa neho vysoko pravdepodobné, že vzťah žalovaného k ním navrhnutým svedkom má naďalej obchodný charakter, v tom zmysle, že aj na stavbe v D., kde podľa vyjadrenia žalovaného spolu pracujú, je medzi navrhnutými svedkami a žalovaným uzatvorená určitá zmluva, na základe ktorej je žalovaný objednávateľom a navrhnutí svedkovia sú v postavení zhotoviteľov. Z uvedeného bolo zrejmé, že navrhnutí svedkovia vystavujú žalovanému ako objednávateľovi faktúry a ako zhotovitelia očakávajú úhradu týchto faktúr, teda možno ich vzťah považovať za vzťah určitej závislosti, čo nepochybne ovplyvnilo ich písomné vyjadrenie zaslané súdu. Vytýkal, že k obsahu písomných vyjadrení navrhnutých svedkov určite prispela aj absencia poučovacej povinnosti zo strany súdu. Vierohodnosť písomných vyjadrení uvedených pracovníkov bola preto významným spôsobom narušená. Zároveň vytkol súdu aj to, že súd rozsudok založil najmä na písomných vyjadreniach pracovníkov, ktorých označuje (nesprávne) za svedkov.

21. K odvolaciemu dôvodu v zmysle § 365 ods. 1 písm. f) CSP uviedol, že fyzické osoby - J. T., J. R. a R. T. nie sú ustanovení ako strany zmluvy o dielo, avšak predstavujú kvalitatívnu zložku diela, ktorá pozostávala z „poskytnutia potrubárskych a zámočníckych prác“. Tieto osoby predstavovali pracovníkov poskytovaných žalovaným, ktorí boli individuálne špecifikovaní na základe zmluvnej voľnosti strán pri koncipovaní zmluvy o dielo. Zdôraznil, že presné označenie osôb, ktoré majú vykonávať jednotlivé činnosti pri zhotovení diela je vymedzením predmetu diela po kvalitatívnej stránke, nakoľko pri kvalitatívnej stránke je potrebné brať zreteľ na osobnostné vlastnosti, skúsenosti a dĺžku praxe jednotlivých osôb vykonávajúcich príslušné činnosti. Mal preto za to, že pri vymedzení kvantitatívnej stránky bolo nevyhnutné pri realizácii diela, a teda „poskytnutí potrubárskych a zámočníckych prác“ vymedziť aj kvalitatívnu stránku poskytovania týchto prác, ktorá sa odzrkadľuje v individuálnych vlastnostiach konkrétnych pracovníkov. V opačnom prípade by bol v zmluve o dielo uvedený len počet pracovníkov a ich obdobné zameranie, teda bez uvedenia ich konkrétneho mena a priezviska. Následne poukázal na tú skutočnosť, že zhotoviteľ sa sám zaviazal na úhradu zmluvnej pokuty v prípade nenastúpenia či už neho alebo pracovníkov, definovaných v bode 3.2, a zároveň kumulatívneho neinformovania zodpovedného zástupcu objednávateľa a nevyžiadania si príslušného súhlasu. Nakoľko žalovaný a jeho pracovníci porušili kumulatívne ustanovenú povinnosť v bode 7.10 zmluvy o dielo, vzniklo žalobcovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty, tak ako si ju uplatnil v platobnom rozkaze. S uvedenou povinnosťou a následnou sankciou spojenou s jej nesplnením bol žalovaný riadne oboznámený a mal možnosť uvedené ustanovenie riadne prerokovať so žalobcom. Žalovaný dobrovoľne prevzal na seba riziko, že v prípade porušenia zmluvných povinností, teda aj pre prípad nenastúpenia vymienených pracovníkov na prácu na diele, musí znášať zmluvne dohodnuté sankcie. Vzhľadom k tomu, že aj pracovníci boli SZČO, mal s nimi žalovaný uzatvorený určitý obchodnoprávny vzťah, a práve pre prípad porušenia povinností z tohto obchodnoprávneho vzťahu aj zmluvné sankcie.

22. Žalobca opätovne uviedol, že si uplatňuje zmluvnú pokutu len podľa bodu 7.10 zmluvy o dielo, len za absenciu pracovníkov (N. R., J. T., J. R. a R. T.), a to len za mesiac august 2017. Okrem toho zdôraznil, že týmto využil možnosť uplatnenia si zmluvnej pokuty, ktorá je predmetom tohto konania, aj napriek tomu, že mu vznikol nárok aj na ďalšie zmluvné pokuty upravené v zmluve o dielo, a to výlučne v takom rozsahu, ktorý považuje s prihliadnutím na predchádzajúcu a budúcu obchodnú spoluprácu

za korektný. Dodal, že zmluvná pokuta dojednaná v zmluve o dielo, konkrétne v bode 7.10, je podľa jeho názoru viac ako primeranou s prihliadnutím na prevenčnú, reparačnú i sankčnú funkciu zmluvnej pokuty v spojení so zmluvnou povinnosťou, ktorú zabezpečovala. Informovanie zodpovedného zástupcu o neprítomnosti a vyžiadanie súhlasu tohto zástupcu na nenastúpenie k výkonu prác je svojou povahou zmluvná povinnosť, ktorá predstavuje jednu z ťažiskových povinností, ktorá má dopad na plnenie zmluvných záväzkov žalobcu voči svojim ďalším zmluvným partnerom. Absencia, neinformovanie a z toho vyplývajúci nedostatok pracovníkov, narušenie prideľovania práce a následné oneskorenie vykonávania plánovaných činností sú spôsobilé privodiť priamu, či nepriamu závažnú majetkovú ujmu žalobcovi. Opakovane poukázal na fakt, že žalovaný sám uznal zmluvnú pokutu, a to v jednostrannom zápote zo dňa 19.10.2017, v ktorom si započítal na svoje záväzky voči žalobcovi z titulu faktúry č. 170137, ktorou si žalobca uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 14.400,00 eur svoje pohľadávky voči žalobcovi z titulu faktúry č. 202017, ktorou si žalovaný neoprávnene uplatnil zmluvnú pokutu vo výške 20.000,00 eur. Týmto jednostranným právny úkonom žalovaný uznal svoj záväzok, ktorý mu vznikol z titulu uplatnenia zmluvnej pokuty žalobcom, nakoľko ak žalovaný urobil zápočet, pohľadávku považoval za jednoznačnú a nespornú z hľadiska formálnych náležitostí a muselo ísť o pohľadávku splatnú, zročnú a peňažnú.

23. V ďalšej časti odvolania žalobca vytkol, že v súlade s ust. bodu 11.2 zmluvy o dielo sa môže zmluva o dielo meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, ktoré môžu vyhotovovať a predkladať obidve zmluvné strany. Na základe toho, ak by došlo k zmene osôb individuálne určených a vymienených žalobcom v zmluve o dielo, mal by byť tento faktický stav zaznamenaný v dodatku k zmluve o dielo, a to v zmysle zachovania právnej istoty zmluvných strán. Žalovanému bola explicitne v bode 11.2 zmluvy o dielo poskytnutá možnosť predkladať dodatky na zmenu alebo doplnenie zmluvy o dielo. Uvedené nevykonaním, z čoho vyplývalo, že žalobca pokladal osoby uvedené v bode 3.2 zmluvy o dielo za osoby, ktoré sa podieľajú na zhotovovaní diela, a ktoré zabezpečuje žalovaný ako zhotoviteľ. Nakoľko nedošlo k uzavretiu písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý by mal reflektovať žalovaným tvrdené operatívne zmeny osôb, žalobca s účasťou osôb identifikovaných v bode 3.2 zmluvy o dielo na vykonávaní diela počítal. O skutočnosti, že zmluvu o dielo dopĺňali strany písomnými dodatkami, svedčí aj výpoveď, ktorú poslal žalovaný žalobcovi prostredníctvom e-mailu dňa 08.07.2017, teda písomnou formou. Rovnako tak žalobca zotrval na svojom tvrdení, že pracovníci J. A., A. T. a H. F. nenahrádzali pracovníkov uvedených v zmluve o dielo, ale navyšovali stav pracovníkov, ktorí pracovali na stavbe diela, a to z dôvodu momentálnej potreby zvýšenia prác na diele. Okrem toho mal za to, že v predmetom konaní sa nepreukázalo, ani sa nemalo preukazovať porušenie zmluvných podmienok zo strany p. T., p. R. a p. T. a v žiadnom prípade sa nestotožnil s tvrdením, že zmluvná pokuta vo výške 200,00 eur je neprimeraná. V závere vytykal skutočnosť, že by sporové strany mali odlišné postavenie, pretože mal za to, že ide o dva rovnocenné podnikateľské subjekty, ktoré platne uzavreli obchodnoprávny vzťah podľa Obchodného zákonníka.

24. Z uvedených dôvodov sa žalobca svojím odvolaním domáhal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie zmenil tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 14.771,75 eura s príslušenstvom, ako aj nahradiť trovy konania žalobcovi a prizná svedkovi G. M., nar. XXXX, nárok na svedočné voči žalovanému v rozsahu 100 %.

25. Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu písomne vyjadril prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Nesúhlasil s konštrukciou žalobcu, že vzťah žalovaného a ním navrhnutých svedkov bolo možno bez akýchkoľvek pochybností považovať za vzťah určitej závislosti. V priebehu konania bolo síce preukázané, že s pracovníkmi J. R., R. T., A. T., H. F. a J. A. vstúpil žalovaný do obchodnoprávneho vzťahu, táto skutočnosť však sama osebe nemôže znamenať zníženie ich dôveryhodnosti. Zdôraznil, že potom by bolo potrebné za vzťah závislosti považovať aj vzťah medzi žalobcom a svedkami G. M. a S. F.. Zdôraznil, že písomné vyjadrenie J. R. plne korešponduje so svedeckou výpoveďou J. T., ktorý bol prítomný ako svedok priamo na pojednávaní, a pred výsluchom ktorého mu bolo dané poučenie zo strany súdu o povinnosti vypovedať v súdnom konaní pravdu a nič nezamlčovať, ako aj o trestnoprávnych následkoch krivej výpovede. Kľúčové podľa neho bolo to, že pracovníci J. R., J. T. a R. T. reálne ukončili práce ešte pred 01.08.2017 a bolo nepochybne preukázané, že o ukončení prác na stavbe J. R. a J. T. rokovali priamo so zástupcami žalobcu, ktorý mal dostatočný časový priestor na to, aby na uvedenú zmenu reflektoval. R. T. výkon prác ukončil z dôvodu znižovania stavov. V bode 11.2. zmluvy o dielo uviedol, že v súdnom konaní bolo preukázané, že bežnou praxou na stavbe boli výmeny pracovníkov, ich nástupy a odchody bez toho, aby sa o takýchto zmenách vyhotovovali písomné dodatky k zmluve.

Naviac, zaužívaná prax spočívajúca v operatívnej výmene pracovníkov bola zrejmá aj z mailu p. M., ktorý spomína zabezpečenie iných pracovníkov v prípade dovolení. Následne poukázal na výklad dohody o zmluvnej pokute a skonštatoval, že v danej právnej veci sa súd prvej inštancie pri využití moderačného práva podrobne zaoberal úvahami o primeranosti zmluvnej pokuty a všetkými relevantnými okolnosťami prípadu.

26. Z uvedených dôvodov žalovaný navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok podľa § 387 CSP ako vecne správny potvrdil a priznal žalovanému nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v odvolacom konaní.

27. Žalobca vo svojej replike k vyjadreniu žalovaného zotrval na pochybnostiach, či sa „svedkovia“ na spoločnej výpovedi nedohodli, a taktiež namietal objektívnu nemožnosť posúdiť ich vierohodnosť. Opätovne zdôraznil, že si uplatnil len zmluvnú pokutu podľa bodu 7.10 zmluvy o dielo, a to len u 4 konkrétne menovaných pracovníkov a to len za mesiac august 2017, napriek tomu, že mu vznikol nárok aj na ďalšie zmluvné pokuty upravené v zmluve o dielo. Dodal, že žalobca uzavrel s p. T. nový zmluvný vzťah, preto netrval na spísaní dodatku k zmluve o dielo, neuplatnil si ani zmluvnú pokutu a žaloba sa ho nijako nedotýka. V ďalšom žalobca už iba opakuje svoje tvrdenia uvedené v odvolaní.

28. Žalovaný sa k replike žalobcu nevyjadril.

29. Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací, prejednal vec dňa 05.12.2019 bez nariadenia pojednávania v súlade s § 385 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP). Odvolací súd po prejednaní veci v medziach podaného odvolania (§ 379 a § 380 CSP) dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je v danom prípade neopodstatnené, keďže rozsudok prvoinštančného súdu je vecne správny.

30. Podľa názoru odvolacieho súdu, súd prvej inštancie správne zistil skutkový stav, z takto zisteného skutkového stavu urobil aj správny právny záver a svoje rozhodnutie dostatočne odôvodnil. Keďže odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku, v súlade s § 387 ods. 2 CSP sa v odôvodnení svojho rozhodnutia o odvolaní obmedzuje na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozsudku.

31. Odvolací súd sa v plnej miere stotožňuje so závermi prvoinštančného súdu tak v oblasti skutkových zistení, ako aj vo vzťahu k právnemu posúdeniu veci. Súd prvej inštancie sa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia vysporiadal so všetkými podstatnými vyjadreniami strán prednesenými v konaní na súde prvej inštancie. Vzhľadom na skutočnosť, že žalobca vo svojom odvolaní už neprichádza so žiadnymi pre posúdenie veci podstatnými novými tvrdeniami, rozhodnutie súdu prvej inštancie vo svojom odôvodnení dáva vyčerpávajúcu odpoveď na všetky žalobcom použité prostriedky procesného útoku, pričom odvolací súd sa so závermi súdu prvej inštancie v plnom rozsahu stotožňuje.

32. V rámci zdôraznenia správnosti napadnutého rozhodnutia (§ 387 ods. 2 CSP) a vysporiadania sa s podstatnými tvrdeniami uvedenými v odvolaní (§ 387 ods. 3) považuje odvolací súd za potrebné upriamiť pozornosť na nasledovné, pre posúdenie veci podstatné okolnosti. Ako už uviedol súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, podstatným pre zamietnutie žaloby vo väčšom rozsahu bolo to, že aj keď v zmluvnom vzťahu so žalobcom bol priamo žalovaný, z bodu 7.10 zmluvy o dielo, poslednej vety, vyplývalo právo žalobcu uplatniť si zmluvnú pokutu voči pracovníkom žalovaného, čo bolo vyjadrené slovami: „v opačnom prípade si objednávatel' vyhradzuje právo uplatniť voči zhotoviteľovi alebo voči pracovníkom zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200,00 eur za každý deň nenastúpenia zhotoviteľa na výkon prác podľa podmienok tejto zmluvy“. S prihliadnutím na znenie uvedeného článku odvolací súd sa stotožnil s tým, že žalovaný v časti nároku na zmluvnú pokutu pre porušenie povinností jeho pracovníkmi (R. T., J. R., J. T.) nie je pasívne legitimovanou osobou, teda v tejto časti bolo potrebné žalobu zamietnuť. Správne bolo zistenie súdu aj ohľadom toho, že pracovníci žalovaného (R. T., J. R. a J. T.) kumulatívne nenaplnili predpoklady na vznik nároku žalobcu na zmluvnú pokutu voči nim, nakoľko z vykonaného dokazovania nevyplývalo, že by mali v mesiaci august 2017 absenciu počas doby výkonu prác takú, ako to predpokladá bod 7.10 zmluvy o dielo. Uvedené vyplývalo nielen z výsluchu svedka J. T., ktorý bol riadne poučený, ale aj z listinných dôkazov a taktiež čestných vyhlásení, v rámci ktorých pôvodne žalovaný navrhol svedkovia čestne zodpovedali otázky položené stranami sporu. V tomto ohľade neobstojí námietka žalobcu ohľadom absencie poučenia podľa § 196 ods. 2 CSP, pretože z vykonaného dokazovania nevyplýva, že by súd prvej inštancie použil pri vykonávaní dokazovania postup podľa § 196 ods. 3 CSP, ako ani svedkov nepoučil podľa § 200 ods. 2 CSP a následne nerozhodoval o

svedočnom. Naviac, sám žalobca skonštatoval, že súd prvej inštancie uviedol, že predmetné vyjadrenia svedkov písomnou formou bude hodnotiť len ako listinné dôkazy, v rámci ktorých sa poučenie podľa § 196 ods. 2 CSP nevyžaduje. Okrem toho odvolací súd zdôrazňuje, že dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo počas konania najavo. Myšlienkové pochody prvoinštančného súdu pri hodnotení dôkazov sú jednoznačne a prehľadne uvedené aj v napadnutom rozsudku, z ktorého je zrejmé, z ktorých dôkazov súd prvej inštancie vychádzal, ako ich hodnotil, a to nielen jednotlivo, ale aj vo vzájomnej súvislosti, pričom pozornosť súdu prvej inštancie neušlo, akú pracovnú pozíciu vykonávajú svedkovia a následne hodnotil aj ich vierohodnosť.

33. Rovnako tak neobstála argumentácia žalobcu o striktnnej zmluvnej dohode vyjadrenej v bode 11.2. zmluvy o dielo, t. j. povinnosti meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo písomnými dodatkami, ktoré môžu vyhotovovať a predkladať obidve zmluvné strany, pretože ako vyplynulo z vykonaného dokazovania, čo sa týkalo zazmluvneného pracovníka G. T., ktorý nesporne ukončil zmluvný vzťah so žalovaným a následne uzatvoril nový zmluvný vzťah priamo so žalobcom, uvedená zmena si nevyžiadala zmenu zmluvy o dielo písomným dodatkom. Preto odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že ani na zmenu ďalších pracovníkov, t. j. R. T., J. R. a J. T., resp. ich ukončenie výkonu prác na diele za žalovaného si nevyžadovala zmenu zmluvy o dielo písomným dodatkom. Práve naopak žalovaný vyšiel v ústrety požiadavke žalobcu, prezentovanej jeho zástupcom p. M., v mailovej komunikácii a poskytol náhradu za pracovníkov, ktorí boli riadne zaškolení a vykonávali práce do 31.07.2017 na diele žalobcu v zmysle zmluvného vzťahu so žalovaným. Ich absencia v mesiaci august 2017 predmetom zmluvnej pokuty nebola.

34. V ďalšej časti odvolania žalobca rozporoval moderovanie zmluvnej pokuty zo strany súdu prvej inštancie, avšak aj v tomto rozsahu sa odvolací súd stotožňuje s názorom súdu prvej inštancie o neprimeranosti zmluvnej pokuty, a to s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, ako aj strany sporu. Nepopiera síce rovnaké postavenie zmluvných strán, avšak na druhej strane je potrebné prihliadnuť k tomu, že zmluva ukladá viacej povinností zhotoviteľovi ako objednávateľovi a tiež z jej záhlavia a vykonaného dokazovania jednoznačne vyplýva, že autorom zmluvy bol žalobca. Rovnako tak súd prvej inštancie správne prihliadol na cenu diela, v dôsledku čoho znížil zmluvnú pokutu na hodnotu 100,00 eur za každý deň absencie na diele a následne správnym výpočtom ustálil, že zmluvná pokuta predstavovala sumu 2.300,00 eur (23 dní x 100,00 eur), ktorú bolo potrebné zohľadniť v rámci už vykonaného zápočtu, v dôsledku čoho nastal zánik pohľadávky žalobcu, preto súd prvej inštancie žalobcu v celom rozsahu správne zamietol.

35. Čo sa týkalo žalobcom namietaného zápočtu vykonaného zo strany žalovaného, odvolací súd v tomto ohľade poukazuje na to, že započítanie jednostranným právnym úkonom je prípustné, ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu a pritom ide o pohľadávky, z ktorých ani jedna nie je vylúčená zo započítania, a to ani dohodou strán, ani zákonom. Musí ísť teda o pohľadávku, ktorá je vymáhateľná na súde, avšak žiadne zákonné ustanovenie neuvádza, že by malo ísť o pohľadávku uznanú, resp. že by započítanie pohľadávky nahrádzalo uznanie pohľadávky. Niet sporu o tom, že pri žalovanej pohľadávke išlo o pohľadávku splatnú, zročnú a peňažnú, teda na započítanie spôsobilú, avšak samotné započítanie pohľadávky zo strany žalovaného bez zisťovania ďalších skutočností nebolo možné považovať aj za uznanie pohľadávky zo strany žalovaného, preto ani táto námietka žalobcu neobstála.

36. V ostatnom odvolací súd už len poukazuje na odôvodnenie napadnutého rozsudku.

37. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v celom rozsahu podľa § 387 ods. 1, 2 a 3 CSP ako vecne správne potvrdil.

38. O nároku na trovy odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v zmysle § 396 ods. 1 CSP v súvislosti s § 262 ods. 1 a § 255 ods. 1 CSP tak, že v odvolacom konaní plne úspešnému žalovanému priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 % voči neúspešnému žalobcovi. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní v zmysle § 262 ods. 2 samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

39. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 - 423 CSP). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde. V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť byť zastúpený advokátom neplatí, ak je dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, ak je dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa alebo ak je dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.